

Syrische Familie rechtswidrig abgeschoben MIGRATION Eine syrische Familie ist aus der Region Hannover nach Bulgarien abgeschoben worden. Zu Unrecht, sagt ein Ge...

Syrische Familie rechtswidrig abgeschoben; MIGRATION Eine syrische Familie ist aus der Region Hannover nach Bulgarien abgeschoben worden. Zu Unrecht, sagt ein Gericht. Der Flüchtlingsrat fordert Niedersachsens Innenminister Pistorius auf, die Familie zurückzuholen. Die Behörde sieht sich aber im Recht

taz, die tageszeitung

Dienstag 14. Februar 2017

Copyright 2017 Contrapress media GmbH Vervielfältigung nur mit

Genehmigung des taz-Verlags All Rights Reserved



Section: NORD AKTUELL; S. 25

Length: 734 words

Byline: Katharina Schipkowski

Highlight: MIGRATION Eine syrische Familie ist aus der Region Hannover nach Bulgarien abgeschoben worden. Zu Unrecht, sagt ein Gericht. Der Flüchtlingsrat fordert Niedersachsens Innenminister Pistorius auf, die Familie zurückzuholen. Die Behörde sieht sich aber im Recht

Body

von Katharina Schipkowski

Die Ausländerbehörde der Region Hannover hätte die syrische Familie K. gar nicht abschieben dürfen: Eine Mutter mit drei Kindern wurde in der Nacht zum 3. Februar von dutzenden PolizistInnen abgeholt und nach Bulgarien gebracht. Das Verwaltungsgericht Hannover urteilte nun, dass die Abschiebung rechtswidrig war. Der Flüchtlingsrat fordert das Innenministerium auf, die Mutter mit den drei Kindern zurückzuholen.

Der 14-jährige Sohn und der Vater sind noch in Deutschland. Der Sohn war nicht zu Hause, als die BeamtInnen mitten in der Nacht kamen. Die Ausländerbehörde hatte daraufhin entschieden, die Familie zu trennen und den Vater bei seinem Sohn in Deutschland zu lassen.

Familie K. hatte in Bulgarien zuerst einen Asylantrag gestellt und auch einen Status als anerkannte Flüchtlinge bekommen. Nach der Dublin-Regelung können sie damit in keinem anderen Land, das sich an dieser Regelung beteiligt, Asyl bekommen.

Deshalb war ihr Asylantrag in Deutschland abgelehnt und die Abschiebung angedroht worden. Die Familie wehrte sich dagegen mit einem Anwalt. Der bewirkte im Juli 2016, dass der Familie auch in Deutschland subsidiärer Schutz gewährt wurde, da ihr in Bulgarien als Flüchtlinge Verfolgung und Misshandlung durch selbst ernannte Bürgerwehren drohe. Auch eine erste Abschiebeandrohung war bereits damals aufgehoben worden.

Syrische Familie rechtswidrig abgeschoben MIGRATION Eine syrische Familie ist aus der Region Hannover nach Bulgarien abgeschoben worden. Zu Unrecht, sagt ein Ge...

Das jüngste Urteil des Verwaltungsgerichts Hannover sagt nun: Die danach erfolgte Abschiebung war rechtswidrig, grundsätzlich seien Abschiebungen nach Bulgarien aber möglich.

Gerade über letzteres herrscht unter JuristInnen Uneinigkeit. Es ist völlig willkürlich, sagte der Sprecher des niedersächsischen Flüchtlingsrats Kai Weber: Verschiedene Kammern der verschiedenen Verwaltungsgerichte schätzen die Situation in Bulgarien ganz unterschiedlich ein. Es sei wie eine Lotterie. Der Flüchtlingsrat sei vor allem empört über das Vorgehen des Innenministers Boris Pistorius (SPD), in dessen Zuständigkeit die Ausländerbehörde liegt. Die Regierung handele damit genau gegensätzlich zu ihrer eigenen Ankündigung, in Sachen Abschiebung mehr Menschlichkeit walten zu lassen.

Dass die Familie überhaupt abgeschoben wurde, nachdem ihr im Juli Schutz in Deutschland gewährt wurde, liegt an einem juristischen Hin und Her: Denn im September 2016 war die Entscheidung über subsidiären Schutz wieder aufgehoben worden.

Eine erneute Abschiebeandrohung aber gab es damit nicht. Das zumindest ist nun die Auffassung des Hannoveraner Verwaltungsgerichts. Es hätte einer erneuten Abschiebeandrohung bedurft.

Über eine entsprechende Verfügung hatte das Gericht die Ausländerbehörde auch bereits im Januar informiert. Ein Schreiben des Richters an den Rechtsanwalt der Familie, das auch an die Ausländerbehörde ging, liegt das taz vor. Darin heißt es: Ich sehe derzeit nicht die Gefahr einer Abschiebung, da meines Erachtens die Abschiebungsandrohung nach Bulgarien vom 28. 10. 2015, die mit Bescheid vom 21. 7. 2016 aufgehoben worden ist, nicht wieder aufgelebt ist.

Die Ausländerbehörde der Region Hannover, die die Familie trotzdem abschoß, sieht sich dennoch im Recht. Zum Zeitpunkt der Abschiebung sei der erste Abschiebebescheid vom Oktober 2015 gültig gewesen, erklärte eine Sprecherin. Erst danach habe sich die Rechtslage geändert.

Und nach Auffassung der Behörde ändert sich die Rechtslage auch nur für den Vater und den Sohn, die ja in Deutschland sind. Gleichzeitig erklärte eine Sprecherin der Region Hannover: Das Urteil ändert allerdings nichts daran, dass der Kläger und sein minderjähriges Kind ausreisepflichtig sind, weil der Asylantrag abgelehnt wurde. Mit anderen Worten: Sobald das BAMF eine neue Abschiebeandrohung ausstellt, können sie auch abgeschoben werden.

So geht Dublin

Die Dublin-Regelung besagt: Wer in einem EU-Land ein Asylverfahren begonnen hat, kann in keinem anderen EU-Land mehr Asyl beantragen. Er oder sie wird im Zweifel dorthin abgeschoben.

Das führt dazu, dass Asylsuchende versuchen, unerkannt von der EU-Außengrenze bis nach Deutschland oder Skandinavien zu kommen, um dort ihren Antrag stellen zu können.

Mit der Datenbank Eurodac soll verhindert werden, dass Flüchtlinge die Regelung umgehen: Ihre Fingerabdrücke werden dort gespeichert und den GrenzhüterInnen europaweit zum Abgleich bereitgestellt.

Die Regelung ist umstritten, unter anderem, weil für Flüchtlinge in manchen EU-Staaten inhumane Bedingungen herrschen.

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Syrische Familie rechtswidrig abgeschoben MIGRATION Eine syrische Familie ist aus der Region Hannover nach Bulgarien abgeschoben worden. Zu Unrecht, sagt ein Ge....

Subject: GERICHTSHÖFE (91%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); MINISTER & STAATSSEKRETÄRE (90%); ABSCHIEBUNG (89%); GERICHTSURTEILE (89%); POLITIK (89%); BEAMTE (78%); BEWILLIGUNGEN (78%); POLITISCHES ASYL (78%); RICHTER (78%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (73%); MISSHANDLUNG & VERNACHLÄSSIGUNG (73%)

Geographic: HANNOVER, DEUTSCHLAND (93%); DUBLIN, IRLAND (78%); NIEDERSACHSEN, DEUTSCHLAND (88%); BULGARIEN (90%); DEUTSCHLAND (90%); SYRIEN (90%)

Load-Date: February 13, 2017

End of Document